

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 823/2539 บริษัท พาร์การ์เม้นท์ จำกัด  
นางสาว ศรีไพร นนทรีย์

ผู้ร้อง  
ผู้คัดค้าน

พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 มาตรา 52, มาตรา 102

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน มาตรา ข้อ 47(5)

การที่ผู้คัดค้านซึ่งเป็น กรรมการลูกจ้างและเป็นประธานสหภาพแรงงาน พ. ลา  
หยุดงานเพื่อไปแก้ไขปัญหาข้อพิพาทแรงงานให้แก่ลูกจ้างของบริษัท ม. โดยลูกจ้าง  
ของบริษัทดังกล่าวมิได้เป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน พ. ด้วยนั้นมิใช่เป็นการลาไป  
ดำเนินการสหภาพแรงงานตามกฎหมายแต่เป็นการลากิจทั่วไปเมื่อผู้คัดค้านมิได้  
ลาหรือมิได้รับอนุญาตให้ลาจากผู้ร้องซึ่งเป็นนายจ้างและได้หยุดงานเป็นเวลา3วัน  
ทำงานติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันควรผู้ร้องจึงมีสิทธิ เลิกจ้างผู้คัดค้านได้โดยชอบตาม  
ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการคุ้มครองแรงงานข้อ47(5)

---

ผู้ร้อง ยื่น คำร้อง ขอให้ ศาลแรงงานกลาง อนุญาต ให้ ผู้ร้องเลิกจ้าง ผู้คัดค้าน

ผู้คัดค้าน ยื่น คำคัดค้าน ขอให้ ยกคำร้อง

ศาลแรงงานกลาง พิจารณา แล้ว วินิจฉัย ว่า ผู้ร้อง มีสิทธิ เลิกจ้างผู้คัดค้าน ได้  
โดยชอบ จึง มี คำสั่ง อนุญาต ให้ ผู้ร้อง เลิกจ้างผู้คัดค้าน ได้

ผู้คัดค้าน อุทธรณ์ ต่อ ศาลฎีกา

ศาลฎีกา แผนก คดีแรงงาน วินิจฉัย ว่า "พิเคราะห์ แล้ว คดี มี ปัญหาต้อง  
วินิจฉัย ตาม อุทธรณ์ ผู้คัดค้าน ว่า การ ที่ ผู้คัดค้าน ได้ หยุดงานเพื่อ ไป แก้ไข  
ปัญหา ข้อพิพาท แรงงาน ที่ เกิดขึ้น ระหว่าง บริษัท มณีนีการ์เมนต์ จำกัด กับ  
ลูกจ้าง ของ บริษัท ดังกล่าว ใน ช่วง ระยะเวลา ที่ ศาลแรงงานกลาง พัง ข้อเท็จจริง  
ว่า ผู้คัดค้าน มิได้ ลาตาม ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการ ทำงาน ของ ผู้ร้อง ว่า  
ด้วย การ ลาเป็น กิจการ สหภาพแรงงาน ตาม พระราชบัญญัติ แรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. 2518 มาตรา 102 จะ นำ ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการ ทำงาน ของ ผู้ร้อง  
ว่าด้วยการ ลา มา ใช้ บังคับ ได้ หรือไม่ นั้น เห็นว่า ข้อกฎหมาย ดังกล่าวบัญญัติ ว่า  
"ลูกจ้าง ซึ่ง เป็น กรรมการ สหภาพแรงงาน มีสิทธิ ลา เพื่อไป ดำเนิน กิจการ  
สหภาพแรงงาน ใน ฐานะ ผู้แทน ลูกจ้าง ใน การ เจริญการ ไกล่เกลี่ย และ การ  
ชี้ขาด ข้อพิพาท แรงงาน และ มีสิทธิ ลา เพื่อ ไปร่วม ประชุม ตาม ที่ ทางราชการ  
กำหนด ได้ ทั้งนี้ ให้ ลูกจ้าง ดังกล่าวแจ้ง ให้ นายจ้าง ทราบ ล่วงหน้า ถึง เหตุ ที่ ลา  
โดยชัดแจ้ง พร้อม ทั้งแสดง หลักฐาน ที่ เกี่ยวข้อง ถ้า มี และ ให้ ถือว่า วัน ลา ของ  
ลูกจ้าง นั้นเป็น วันทำงาน " แม้ จะ มี ข้อตกลง เกี่ยวกับการจ้าง ตาม  
เอกสาร หมายร.ค.1, ร.ค.2 และ ร.ค.17 แต่ เอกสาร ทั้ง สาม ฉบับ ดังกล่าว มิได้  
กำหนด ยกเว้น ว่า ไม่ต้อง ลา เพียงแต่ กำหนด จำนวน วันที่ มีสิทธิ ลา ได้เท่านั้น  
และ เอกสาร ทั้ง สาม ฉบับ เป็น การ ให้สิทธิ ลา ไป ดำเนิน กิจกรรม  
สหภาพแรงงาน ส่วน คำ ว่า กิจกรรม สหภาพแรงงาน มี ความหมาย เพียงโดยย่อ  
ต้อง เป็น แนว ทาง เดียว กับ ที่ บัญญัติ ไว้ ใน บท กฎหมาย ดัง ที่ กล่าวมาแล้ว  
คือ ใน ฐานะ ผู้แทน ลูกจ้าง ใน การ เจริญ การ ไกล่เกลี่ย และการ ชี้ขาด ข้อพิพาท  
แรงงาน ที่ ผู้คัดค้าน กล่าว ใน อุทธรณ์ ว่า กิจกรรมสหภาพแรงงาน ตาม ความ  
หมาย ใน ข้อตกลง ดังกล่าว มี ความหมาย รวม ถึง กิจกรรมที่ สหภาพแรงงาน  
กระทำ ต่อ ลูกจ้าง ที่ เป็น สมาชิก และ ไม่เป็น สมาชิกตลอดจน ลูกจ้าง ของ  
นายจ้าง อื่น ที่ มี กิจการ ประเภท เดียว กัน ด้วย นั้นหาก จะ ให้ หมายความว่า เช่น

นั้น น่า จะ กำหนด ไว้ ใน ข้อตกลง นั้น ด้วยเมื่อ ไม่ได้ กำหนด ไว้ ก็ ต้อง  
หมายความว่า ถึง สหภาพแรงงาน พาร์กเกอร์แมนท์ ที่ ผู้คัดค้าน เป็น กรรมการ อยู่  
เท่านั้น มิใช่ หมายถึง การ ร่วม กิจกรรมของ สหภาพแรงงาน อื่น ที่ มี กิจกรรม  
ประเภท เดียว กัน ทั้ง ไม่ปรากฏ ว่าผู้คัดค้าน ไป ร่วม ชุมนุม กับ ลูกจ้าง ของ  
บริษัท มณฑินีการ์แมนท์ จำกัด ใน ฐานะ ผู้แทน ลูกจ้าง เพื่อ กระทำการ ตาม ที่  
กฎหมาย บัญญัติ ไว้จึง ไม่ เข้า กรณี ตาม ที่ กฎหมาย บัญญัติ และ ตาม ข้อตกลง  
เกี่ยวกับสภาพ การจ้าง ที่ ผู้คัดค้าน อ้าง ที่ ศาลแรงงานกลาง พิจารณา นั้น ศาลฎีกา  
เห็นพ้อง ด้วย อุทธรณ์ ของ ผู้คัดค้าน ฟังไม่ขึ้น "

พิพากษายืน

(รวัชชัย พิทักษ์พล-พรชัย สมรรถเวช-ชลอ บุญยเนตร)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

คำพิพากษาศาลฎีกาที่823/2539วินิจฉัยเรื่องการขอลีกจ้างกรรมการลูกจ้างการลา  
เพื่อกิจการสหภาพแรงงานและการละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา3วันทำงานขึ้นไปโดยไม่มี  
เหตุอันสมควรซึ่งมีข้อพิจารณาดังนี้ 1.การขอลีกจ้างกรรมการลูกจ้าง นายจ้างจะเลีก  
จ้างลูกจ้างนั้นจะทำโดยลำพังไม่ได้ต้องขออนุญาตศาลแรงงานก่อนตามพระราช  
บัญญัติแรงงานสัมพันธ์พ.ศ.2518มาตรา52ซึ่งบัญญัติว่า"ห้ามมิให้นายจ้างเลีกจ้างลด

ค่าจ้างลงโทษขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการลูกจ้างหรือกระทำการใดๆ อันอาจเป็นผลให้กรรมการลูกจ้างไม่สามารถทำงานอยู่ต่อไปได้เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาลแรงงาน" ข้อสังเกต 1)นายจ้างต้องขออนุญาตศาลแรงงานก่อนเมื่อศาลแรงงานกลางอนุญาตแล้วนายจ้างจึงจะเลิกจ้างได้ 2)นายจ้างจะเลิกจ้างก่อนแล้วจึงขออนุญาตศาลแรงงานกลางในภายหลังไม่ได้ 3)หากนายจ้างประสงค์จะเลิกจ้างกรรมการลูกจ้างนายจ้างต้องขออนุญาตศาลแรงงานทุกกรณีโดยไม่มีข้อยกเว้นแม้ลูกจ้างจะทำผิดซึ่งหน้าที่นายจ้างเห็นชัดแจ้งหรือกรรมการลูกจ้างให้การรับสารภาพว่าได้กระทำความผิดจริงก็ยังคงต้องขออนุญาตศาลแรงงานก่อนจึงจะเลิกจ้างได้ 4)นายจ้างต้องเลิกจ้างหลังจากศาลแรงงานมีคำสั่งอนุญาตแล้วจะเลิกจ้างให้มีผลย้อนหลังไม่ได้

## 2.การลาเพื่อกิจการสหภาพแรงงาน ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์

พ.ศ.2518มาตรา102ซึ่งบัญญัติว่า"ลูกจ้างซึ่งเป็นกรรมการสหภาพแรงงานมีสิทธิลาเพื่อไปดำเนินกิจการสหภาพแรงงานในฐานะผู้แทนลูกจ้างในการเจรจาการไกล่เกลี่ยและการชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานและมีสิทธิลาเพื่อไปร่วมประชุมตามที่ทางราชการกำหนดได้ทั้งนี้ให้ลูกจ้างดังกล่าวแจ้งให้นายจ้างทราบล่วงหน้าถึงเหตุที่ลาโดยชัดแจ้งพร้อมทั้งแสดงหลักฐานที่เกี่ยวข้องถ้ามีและให้ถือว่าวันลาของลูกจ้างนั้นเป็นวันทำงาน" หลักเกณฑ์สำคัญ 1)ผู้มีสิทธิลาต้องเป็นลูกจ้างซึ่งเป็นกรรมการสหภาพแรงงาน 2)ต้องลาเพื่อไปดำเนินกิจการสหภาพแรงงาน 3)ต้องเพื่อทำการอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 3.1)ในฐานะผู้แทนลูกจ้างในการเจรจาการไกล่เกลี่ยและการชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน 3.2)ไปร่วมประชุมตามที่ทางราชการกำหนด 4)ลูกจ้างผู้ประสงค์จะลาต้องแจ้งให้นายจ้างทราบล่วงหน้าพร้อมทั้งระบุเหตุที่ลาโดยชัดแจ้งพร้อมแสดงหลักฐาน 5)นายจ้างต้องอนุญาตแล้วจึงลาได้ 6)ให้ถือว่าวันลาดังกล่าวเป็นวันทำงาน ข้อวิเคราะห์ 1)คำว่าลาเพื่อไปดำเนินกิจการสหภาพแรงงานนั้นกฎหมายมิได้ให้คำนิยามไว้จึงมีความเห็นเป็น2ฝ่าย 1.1)ฝ่ายแรกเห็นว่าลูกจ้างซึ่งเป็นกรรมการสหภาพแรงงานย่อมมีสิทธิลาไปเพื่อดำเนินกิจการของสหภาพแรงงาน

ใดก็ได้ 1.2) ฝ่ายที่สองเห็นว่าลูกจ้างซึ่งเป็นกรรมการสหภาพแรงงานมีสิทธิลาไป  
ดำเนินกิจการของสหภาพแรงงานที่ตนเป็นกรรมการอยู่เท่านั้นจะไปดำเนินกิจการ  
ของสหภาพแรงงานอื่นไม่ได้ คดีนี้ศาลฎีกาได้วินิจฉัยตามความเห็นของฝ่ายที่สองว่า  
หมายถึงสหภาพแรงงานที่ตนเป็นกรรมการอยู่เท่านั้น 2) คำว่าไปร่วมประชุมตาม  
ที่ทางราชการกำหนดนั้นกฎหมายก็มิได้ให้คำนิยามไว้ว่าต้องเป็นการประชุมในเรื่อง  
ใดแต่ต้องเป็นการประชุมตามที่ทางราชการกำหนดเท่านั้น ราชการในที่นี้ก็น่าจะ  
หมายถึงราชการของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเฉพาะที่เกี่ยวกับด้าน  
แรงงานเท่านั้นคงไม่หมายถึงกิจการของกรมประชาสัมพันธ์ เป็นต้น เรื่องทาง  
ราชการกำหนดกฎหมายมิได้กำหนดว่าเป็นเรื่องอะไรก็ควรแปลว่าเป็นเรื่องแรงงาน  
และเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสหภาพแรงงานที่ผู้นั้นเป็นกรรมการอยู่เท่านั้นไม่ควร  
แปลกว้างขวางว่าเป็นเรื่องของสหภาพแรงงานใดก็ได้และกฎหมายใช้คำว่าไปร่วม  
ประชุมน่าจะหมายถึงการไปประชุมในเรื่องต่างๆที่เป็นงานราชการที่ที่เกี่ยวข้องกับ  
สหภาพของผู้นั้นเป็นกรรมการอยู่มิใช่งานราชการของกระทรวงแรงงานทุกเรื่อง  
เพราะลูกจ้างของเอกชนนั้นไม่ใช่ข้าราชการที่จะต้องมาทำงานให้ราชการแต่ลูกจ้าง  
นั้นได้รับค่าจ้างจากนายจ้างจึงมีหน้าที่ต้องทำงานให้นายจ้างผู้เขียนหมายเหตุเคย  
พิจารณาคดีเกี่ยวกับการลาไปเพื่อกิจการของสหภาพหลายคดีมีข้อสังเกตว่าทาง  
ราชการจะมีหนังสือเชิญลูกจ้างที่เป็นกรรมการสหภาพแรงงานไปประชุมเกือบทุก  
เรื่องทั้งๆที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสหภาพแรงงานเลยและเชิญมากเกินไปมีบางคดีทาง  
แรงงานจังหวัด(ปัจจุบันคือสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด)ออกหนังสือเชิญ  
ลูกจ้างไปประชุมรวมแล้วปีละ100กว่าวันทำการซึ่งน่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเป็นเจ้า  
พนักงานผู้รักษากฎหมายแต่ถูกผู้อื่นยืมมือไปอ้างเพื่อไม่ต้องทำงานยิ่งคดีนี้เจ้า  
พนักงานแรงงานไปออกหนังสือเชิญผู้คัดค้านไปช่วยเหลือแก้ไขปัญหาของลูกจ้างใน  
บริษัทอื่นซึ่งมิใช่เป็นการเชิญไปประชุมตามที่ทางราชการกำหนดก็ยังออกหนังสือไป  
ให้นายจ้างหลายรายปรารภกับผู้เขียนหมายเหตุว่าเขาอาจต้องฟ้องเจ้าพนักงาน

แรงงานเป็นคดีตัวอย่างว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ผู้เขียนได้ปราชญ์ว่าเรื่องแรงงานนั้นไม่น่าจะทำรุนแรงถึงขนาดนั้นแต่ก็ ฝากเป็นข้อพึงสังวรแก่เจ้าพนักงานแรงงานทั้งหลายว่าก่อนจะเซ็นอะไรขอให้ พิจารณาถึงข้อกฎหมายและความเหมาะสมและสมควรด้วยเพราะหนังสือเชิญของ ท่านสร้างความไม่เป็นธรรมแก่นายจ้างและเมื่อนายจ้างทนไม่ได้ตัวท่านจะเดือดร้อน คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 823/2539 ที่เขียนหมายเหตุนี้ได้วินิจฉัยวางหลักเกณฑ์ไว้ ชัดเจนดังนี้ 1) การลาไปเพื่อกิจการสหภาพนั้นต้องเป็นกิจการของสหภาพที่ตนเอง เป็นกรรมการเท่านั้น 2) การเชิญไปประชุมตามที่ทางราชการกำหนดนั้นต้องเป็นการ ประชุมเกี่ยวกับงานราชการที่เกี่ยวข้องกับสหภาพแรงงานที่ผู้ถูกเชิญเป็นกรรมการ อยู่ ข้อพึงสังวร 1. เจ้าพนักงานแรงงานก่อนเซ็นเชิญไปประชุมควรพิจารณาด้วยว่า เป็นเรื่องราชการหรือเรื่องของเอกชนมีความจำเป็นต้องเชิญหรือไม่ 2. ลูกจ้างที่เป็น กรรมการสหภาพแรงงานนั้นขอให้คิดว่าท่านยังรับค่าจ้างจากนายจ้างจึงมีหน้าที่ ต้องทำงานให้นายจ้างการจะไปช่วยราชการก็ต้องเป็นราชการที่เกี่ยวข้องกับสหภาพ ที่ท่านเป็นกรรมการอยู่ท่านไม่ควรไปช่วยลูกจ้างของนายจ้างคนอื่นในขณะที่ท่านยัง รับเงินเดือนจากนายจ้างมิฉะนั้นอาจถูกเลิกจ้างเหมือนคดีนี้ ข้อสังเกต 1. การลาเพื่อ กิจการสหภาพนั้นต้องลาก่อนเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงหยุดได้มิใช่หยุดก่อนแล้วจึงลา ย้อนหลังหากโชคดีที่นายจ้างอนุญาตก็รอดตัวหากโชคร้ายนายจ้างไม่อนุญาตก็ถือว่า ละทิ้งหน้าที่เมื่อครบ 3 วันทำงานขึ้นไปโดยไม่มีเหตุอันควรก็ถูกเลิกจ้างได้โดยไม่ต้อง จ่ายค่าชดเชย 2. การที่มีข้อตกลงกับนายจ้างไว้ว่าลูกจ้างที่เป็นกรรมการ สหภาพแรงงานมีสิทธิลาเพื่อกิจการสหภาพได้ปีละไม่เกินกี่วันเช่นไม่เกิน 90 วัน ไม่ เกิน 60 วัน เป็นต้นข้อตกลงดังกล่าวเป็นเพียงกำหนดให้ลูกจ้างมีสิทธิที่จะลาเท่านั้น และจะลาได้ก็ต้องเข้าหลักเกณฑ์ของกฎหมายกำหนดทำนองเดียวกับการลาป่วยจึงมี กฎหมายกำหนดว่าลาได้เท่าที่ป่วยจริงแต่มีสิทธิได้ค่าจ้างปีละไม่เกิน 30 วันทำงาน หมายความว่าลูกจ้างต้องป่วยจริงจึงมีสิทธิลามิใช่ปีหนึ่งไม่ว่าจะป่วยหรือไม่ก็มีสิทธิ

ลาป่วยได้30วันกรณีข้อตกลงให้ลาเพื่อกิจการสหภาพก็เช่นเดียวกันแม้จะกำหนดให้มีสิทธิลาได้ไม่เกินปีละ90วันก็ใช่ว่าจะใช้สิทธิได้90วันลูกจ้างจะใช้สิทธิได้ต่อเมื่อมีความจำเป็นต้องลาเพื่อกิจการสหภาพของตนเองเท่านั้นหากไม่เข้าเกณฑ์ตามกฎหมายก็ไม่มีสิทธิลาหากลาไปก็ถือว่าละทิ้งหน้าที่อาจถูกเลิกจ้างได้ รุ่งโรจน์ รื่นเรืองวงศ์